

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

153/25/פ

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון – הכרה בלימודים תורניים גבוהים לעניין תנאי סף), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 15א 1. בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959¹, אחרי סעיף 15א(ב)(3) יבוא :

"(4) לשם הבטחת עמידה ביעדי ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית לפי סעיף זה, יראו, לצורך עמידה בתנאי הסף לקבלה לעבודה, לקידום בתפקיד או לצורך עמידה במכרז, מועמד שהוא בעל תעודת "יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית לישראל כבעל תואר ראשון ; ומועמד שהוא בעל תעודת "ידין ידן" מטעם הרבנות הראשית לישראל כבעל תואר שני."

דבר הסבר

מדיניות הממשלה המוצהרת הינה שילוב מיעוטים בשוק התעסוקה על מנת להפכם יצרניים לחברה ולמשק. כחלק מיישום מטרה נעלה זו חוקק סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), אשר עניינו ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה, לבני שני המינים, לאנשים עם מוגבלות, לבני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, לעולים חדשים, לבני האוכלוסייה האתיופית ולבני האוכלוסייה החרדית.

אך אליה וקוץ בה, בעוד שהכנסת מקדמת יוזמות חקיקה שונות לשם שילובם של המיעוטים בשוק התעסוקה, תנאי הסף הנדרשים לשם קבלה לתפקידים שונים הופכים ליותר ויותר מחמירים עד כדי כך שבכוחם להפוך את החוק ל"אות מתה".

אם בעבר במרבית המשרות נדרש המועמד להצגת השכלה כללית, עם הזמן עלתה הדרישה לתואר ראשון ולתואר שני, ויותר, כאשר לא פעם הקשר בין המשרה עליה מתמודד המועמד לבין החומר הנלמד או תחום מומחיותו הוא מקרי בלבד. ההבנה הבסיסית היא, שעצם הלימודים מצביעים על שאיפות, רצינות, איכות דפוס חשיבה ועוד, אשר יש בהם לסייע בקבלת התרשמות אודות המועמד.

הליך ההסמכה לרבנות "יורה יורה" ולדיינות "ידין ידן" כולל בחינות רבות בכתב ובעל פה כמו גם תנאים רבים נוספים, הבחינות מתפרסות על פני שנים רבות כאשר זמן הלימוד אינו קצוב בזמן אלא ביכולת הלמידה וההבנה של האדם (במרבית המקרים יארכו לימודי הרבנות כשש שנים והדיינות כעשר שנים). כמו כן הבחינות מפוקחות על ידי הרבנות הראשית בהתאם לעקרונות מנהל תקינים ובאופן

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

המבטיח את רמתן ואת טוהר הבחינות.

מדיניות המחוקק בשנים האחרונות היא להכיר בלימודים מפרכים אלו כשווי ערך ללימודים אקדמיים, כך נעשה בעיסוק בגישור, ולעניין תנאי סף ברשויות המקומיות. מוצע לקדם את מדיניות הממשלה המוצהרת לשילוב מיעוטים בשוק התעסוקה, ולהכיר לעניין תנאי סף, בתעודת סמיכה לרבנות "יורה יורה" על פי אישור הרבנות הראשית לישראל כמקבילה לתואר ראשון, ובתעודת סמיכה לדיינות "ידין ידין" על פי אישור הרבנות הראשית לישראל כמקבילה לתואר שני. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/272/24).

הצעת החוק זהה לפ/272/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)